

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실체적 정당성>

[기출][1][2017-1-1]확정되지 않은 징계사유로 단행된 해고의 정당성

《【문제1】 근로자 甲은 금융회사 A에서 근무하고 있는데, 근로자 甲이 고객으로부터 금품을 수수하였다는 투서가 접수되었다. A사는 고소를 하였고, 2015년 11월 말경 검찰은 고객으로부터 금 1,000만원을 받은 혐의로 甲을 불구속 기소하였다. 그러나 근로자 甲은 재판절차에서 변호사를 선임하여 무죄를 주장하고 있었다. 형사재판이 진행 중이던 2016년 1월 말경 A사는 근로자 甲에 대한 징계절차를 개시하여 해고로 결정하고 그 사유와 시기를 서면으로 통지하였다. 근로자 甲이 조합원으로 가입한 노동조합과 A사가 체결한 단체협약에는 아래와 같이 규정되어 있다.

- ㄱ. 직원이 고객 또는 거래처로부터 돈을 받은 경우 그 액수를 불문하고 해고사유가 된다.
- ㄴ. 징계사유가 형사사건으로 기소되면 징계절차를 개시할 수 있다.

한편, A사는 모든 근로자들과 1년 단위로 연봉계약을 체결하였다. 연봉계약서에는 기본급, 수당 및 상여금, 1년에 1개월 평균임금 상당액인 퇴직금과 이를 12개월로 분할 지급되는 금액이 기재되었다. 이에 따라 근로자 乙은 A사로부터 퇴직금 명목의 금액을 매월 균분하여 지급받았다. 이후 근로자 乙은 퇴직하면서 퇴직금 지급청구를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 근로자 甲에 대한 해고는 정당한지를 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 확정되지 않은 징계사유로 단행된 해고의 정당성

I. 문제의 제기

- 사안은 금융회사A가 기소 시 징계와 금품수수가 해고사유가 되는 규정이 있는 단체협약에 근거하여 무죄를 주장하는 甲을 형사재판이 진행 중인데도 해고를 한 상황이다. 쟁점으로 <단체협약에 규정된 해고사유가 근로기준법 제23조 제1항에 따른 정당한 이유에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 징계해고의 사유 및 양정의 정당성을 중심으로 해당 해고의 정당성에 대해 설명한다.

II. 징계해고의 정당성 요건

1. 징계사유의 존재

(1) 징계사유의 확정

- 징계사유란 근로자의 기업질서 위반행위를 의미한다. 단체협약이나 취업규칙에 징계사유가 규정되어 있다면 그 규정 자체가 근로기준법에 위반되어 무효가 아닌 한 그에 따른 징계는 원칙적으로 가능하다.

(2) 형사기소와 징계사유

- 판례는 형사사건으로 기소된 것을 징계사유나 해고법리로 삼는 경우, 그것이 단순히 기소되었다는 사실만으로 부족하고, 그 기소의 대상이 된 범죄사실이 기업질서와 직접 관련이 있거나 기업의 사회적 평가를 훼손할 만한 것이어야 한다고 본다.

2. 징계양정의 적정성

(1) 사회통념상 고용관계 계속의 기대 불가능성

- 해고는 근로자에게 가장 가혹한 징계이므로, 근로자의 유책행위가 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 책임 있는 사유에 해당해야 한다.

(2) 판단 기준

- 판례는 근로자의 평소 소행, 징계사유의 성격, 과거의 징계 전력, 기업질서에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 징계사유의 정당성

(1) 단체협약의 해석

- A사의 단체협약 제1호는 금품수수액을 불문하고 해고사유로 정하고 있으며, 제2호는 기소 시 징계절차 개시를 허용하고 있다. 따라서 징계절차의 착수 자체는 단체협약에 근거한 것으로서 절차적 정당성을 가진다.

(2) 범죄사실의 실재 여부

- 다만, 징계사유가 단순히 기소 사실 그 자체가 아니라 금품수수라는 실체적 비위행위라면, 사용자는 형사재판 결과와 무관하게 독자적으로 그 비위행위의 존재를 입증해야 한다. 사안에서 甲이 무죄를 주장하고 있음에도 A사가 객관적인 비위 입증 없이 기소 사실만으로 해고를 결정했다면 징계사유의 존재를 인정하기 어려울 수 있다.

2. 징계양정의 정당성

(1) 비위행위의 중대성

- 금융회사의 특성상 고객으로부터의 금품수수는 직무의 청렴성을 심각하게 훼손하는 행위로서 기업질서 문란의 정도가 매우 크다. 금액이 1,000만 원에 달한다면 이는 사회통념상 해고가 가능한 수준의 중대한 비위로 볼 여지가 충분하다.

(2) 무죄추정의 원칙과의 조화

- 형사재판에서 무죄가 확정되지 않았더라도 징계는 형사절차와 별개로 진행될 수 있다. 그러나 甲이 강력하게 무죄를 주장하고 있고 명백한 증거가 확보되지 않은 상태에서 단행된 해고는 성급한 양정으로 판단될 소지가 있다.

IV. 결론

- 사안의 해고는 단체협약에 근거한 절차를 거쳤으나, 실체적으로 甲의 금품수수 사실이 객관적으로 입증되었는지에 따라 정당성 여부가 갈린다. 만약, A사가 검찰의 기소 내용 외에 자체 조사를 통해 금품수수 사실을 확신할 만한 증거를 확보했다면 해고는 정당하다. 그러나 단지 기소되었다는 사실만으로 징계해고를 단행했다면 이는 징계권의 남용으로서 부당해고에 해당할 가능성이 높다.